

0002465-09.2017.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... quando eu fui abordado. Eu fui para o tráfico de drogas. Eu estava trabalhando no tráfico há seis dias. Eu ganhava "conforme a venda". "Quanto mais vendia, quanto mais ganhava". Os policiais encontraram comigo umas porções de crack (42) e umas porções de cocaína (15). Tinha cem ou cento e dez reais dentro da sacola. A quantia em dinheiro era proveniente da venda das drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

0002465-09.2017.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002465-09.2017.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ivan Santos Teodoro

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. IVAN SANTOS TEODORO, qualificado à fl. 14, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de novembro de 2017, por volta das 14 horas, na Rua Ilha Bela, 200, Vila Real, Várzea Paulista, nas imediações da sede de uma entidade recreativa e esportiva, trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 30 (trinta) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack e 25 (vinte e cinco) porções individualizadas de cocaína em pó, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Denúncia oferecida em 15 de janeiro de 2018 (fls. 73/74) e recebida em 31 de janeiro de 2018 (fls. 77/78). Citado por edital, Ivan deixou o prazo para apresentação da resposta à acusação transcorrer in albis (fl. 124 e certidão de fl. 128), razão pela qual foi determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional em 10.12.19, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 133). Citado pessoalmente em 29.03.22, Ivan apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 172 e fls. 177/183).

Com a localização de Ivan, a suspensão do processo e do prazo prescricional foi revogada em 22.06.22. O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 186/187). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Ivan (fls. 205 e 206/207).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja Ivan condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 203/204).

O defensor requereu seja Ivan absolvido. Requereu seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (fls. 203/204).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fl. 09, com o laudo constatação provisório de fl. 12, que resultou positivo para a substância cocaína, e com o laudo de exame químico-toxicológico de fl. 31, igualmente positivo para a substância mencionada.

A autoria é certa.

Em Juízo, Ivan declarou que “eu estava com as drogas. Eu estava passando dificuldades “e eu me envolvi lá”. Eu estava a seiscentos metros do campo de futebol quando eu fui abordado. Eu fui para o tráfico de drogas. Eu estava trabalhando no tráfico há seis dias. Eu ganhava “conforme a venda”. “Quanto mais vendia, quanto mais ganhava”. Os policiais encontraram comigo umas porções de crack (42) e umas porções de cocaína (15). Tinha cem ou cento e dez reais dentro da sacola. A quantia em dinheiro era proveniente da venda das drogas. Eu não conhecia os policiais que me prenderam. Eu nunca tinha visto os policiais. Os meninos que estavam por ali fumando correram porque eles já conheciam os policiais. Um dos policiais tinha passado por ali durante a manhã. Atualmente eu estou trabalhando como ajudante de pedreiro. Eu sou pintor. Eu trabalho sem registro em CTPS. Eu não tive outros envolvimento na prática de crimes. Eu sou casado e tenho quatro filhos.”

A versão apresentada por Ivan não destoa da prova coligida.

Gustavo, policial civil, informou que no dia dos fatos “eu estava acompanhado do policial Wilson. Nós estávamos passando a pé pela rua Ilhabela, local de difícil acesso. O réu estava em local que é conhecido como ponto de venda de drogas. Nós vimos o réu recebendo algo “das pessoas”. Em seguida, ele colocou o que recebera dentro da sacola que estava segurando. O réu retirou algo desta sacola e entregou àquele indivíduo. Havia duas ou três pessoas em volta do réu. Nós resolvemos abordá-lo. Todos correram quando nós nos identificamos. Nós conseguimos abordar apenas o réu. Nós encontramos quarenta reais em dinheiro, 30 porções de crack e 25 porções de cocaína dentro do saco plástico. Nós não conseguimos abordar os indivíduos que estavam ao lado do réu. Nós vimos que o réu estava segurando uma sacola plástica. Nós nos identificamos quando chegamos bem perto daqueles indivíduos. Apenas o réu estava segurando um saco plástico. O réu foi detido ainda de posse da sacola. As drogas estavam embaladas para a venda. O réu estava no “próprio campo”. Ele estava dentro do campo. Tinha criança batendo bola naquele campo. O réu admitiu que estava comercializando entorpecentes ao ser questionado. Ele disse que a quantia em dinheiro apreendida era proveniente da venda das drogas. Eu não conhecia o réu antes dos fatos.”

Pois bem.

O policial civil relatou como se deu a abordagem de Ivan e a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

O policial presenciou Ivan comercializando entorpecentes em local conhecido como ponto de venda de drogas em Várzea Paulista.

Ivan admitiu o envolvimento no tráfico de drogas. Não remanescem dúvidas a respeito da autoria do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 não pode ser reconhecida.

O laudo pericial de fls. 92/96 atesta que Ivan foi abordado “a aproximadamente 260 metros” de um campo de futebol (fls. 94/95).

O desenho esquemático de fl. 96 demonstra que Ivan não estava comercializando entorpecentes nas proximidades, imediações ou no interior de entidade recreativa ou esportiva, de modo que é impossível reconhecer a incidência da majorante. Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação de Ivan pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Passo a dosar a pena Ivan.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração nesta primeira fase. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser considerada a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, visto que o agente confessou a prática do crime. Contudo, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de proceder à diminuição nessa segunda fase, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a dispor que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada, pois o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Não há razão para que a diminuição não se dê no máximo previsto. A pena fica fixada, portanto, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (siscentos e sessenta e sete) dias-multa.

A despeito da gravidade do crime praticado e mesmo se considerado que o acusado trazia consigo entorpecentes de alto poder viciante, entendo que é possível substituir a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito indicadas no art. 43 do Código Penal.

Após os fatos, Ivan deixou de se dedicar ao tráfico e atualmente trabalha sem vínculo empregatício.

A prisão em nada o favorecerá.

Dito isso e como estão preenchidos, em tese, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela de prestação pecuniária, em valor equivalente a um salário mínimo, a ser pago a uma entidade pública ou privada com destinação social, na forma do art. 45, § 1º, do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução.

Como a pena fixada é superior a um ano, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, deve esta ser substituída por duas penas restritivas de direitos, ou por uma pena restritiva de direitos mais uma pena de multa.

Por conseguinte, sem prejuízo da prestação pecuniária, substituo a pena privativa de liberdade também por uma pena de 10 (dez) dias-multa, a ser aplicada cumulativamente àquela abstratamente fixada no tipo penal.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

Fica desde já fixado o regime aberto para o cumprimento de pena tendo em vista que a sanção aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é primário, tudo em consonância com disposto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR IVAN SANTOS TEODORO, RG nº 43.952.035, CPF nº 456.716.328-11, filho de Vicente Carlos Teodoro e de Adriana dos Santos Teodoro, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ser cumprida inicialmente no regime aberto, que é substituída por uma pena de prestação pecuniária em valor equivalente a um salário mínimo, e por uma pena de 10 (dez) dias-multa.

Ivan poderá apelar em liberdade, pois é primário e ostenta bons antecedentes.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Declaro o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder

de Ivan, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.
Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono de Ivan.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Varzea Paulista, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA